

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕315号

纪律处分决定书

当事人：陈锦，男，1989年9月出生，现工商登记为深圳东方昊石私募证券投资基金管理有限公司（以下简称东方昊石）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向陈锦下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕92号）。陈锦于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，陈锦于2016年9月至2017年5月任深圳前海稳泰资产管理有限公司副总经理，于2018年2月至2020年1月任深圳求是资产管理有限公司（后更名为广东德永私募基金管理有限公司，以下简称求是资产）投资经理、2020年1月至2021年7月任求是资产法定代表人、总经理，于2021年7月

至今工商登记为东方昊石法定代表人。陈锦作为私募基金管理人的高级管理人员，存在以下违规行为：

陈锦于 2017 年 10 月至 2020 年 9 月持有鼎信（深圳）咨询顾问有限公司[后更名为浅水湾（深圳）咨询顾问有限公司、易能（深圳）咨询顾问有限公司，以下简称鼎信咨询]股权，并于 2017 年 10 月至 2021 年 2 月担任鼎信咨询高管人员。陈锦与鼎信咨询于 2017 年至 2019 年投资多只私募基金产品，其中部分私募基金产品备案完成后未实际运作即进行清算，且部分私募基金产品系相关私募基金管理人备案的首只基金产品；上述相关私募基金管理人因虚假报送基金备案信息，前期已被协会采取自律管理措施。陈锦作为私募基金管理人的高级管理人员，参与上述相关私募基金管理人虚假报送基金备案信息的情形违反了《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》第十七条关于私募基金管理人高管人员应当诚实守信的规定。

以上事实有相关自律管理措施决定书、情况说明等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。

二、申辩意见

陈锦希望协会减轻处罚，对其采取自律管理措施，不采用纪律处分措施，并提出以下申辩意见：

一是其本人于 2017 年入股鼎信咨询，并担任高管；于 2020 年成为求是资产总经理后，觉察鼎信咨询从事业务与私募基金管理人高管履职存在冲突；但其本人为小股东无法左右鼎信咨询业务，决定退股并于 2020 年 2 月完成工商登记变

更，并退出有关产品的份额持有人行列；但因有关产品的管理人拒不配合，截至 2022 年才完成清退。其本人于 2020 年就开始积极采取有效措施减轻或者消除不良影响。

二是其本人在 2022 年 12 月收到协会有关自律核查通知后，积极配合协会检查，提交检查所需相应材料，并严格按照相关规定和要求合规展业。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

一是陈锦作为私募基金管理人的高级管理人员，参与相关私募基金管理人虚假报送基金备案信息的违规情形清楚。

二是工商登记信息显示，2017 年 10 月 16 日，陈锦变更为鼎信咨询股东，出资比例为 30%；并担任鼎信咨询法定代表人、董事长、总经理、执行董事等。2020 年 2 月 19 日，陈丽双变更为鼎信咨询股东，出资比例为 30%；并担任鼎信咨询法定代表人、董事长、总经理、执行董事等。2020 年 5 月 18 日，鼎信咨询的法定代表人、董事长、总经理、执行董事发生变更。2020 年 9 月 17 日，鼎信咨询股东变更为鼎器（深圳）科技有限公司，出资比例为 100%；而陈锦 2020 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 17 日为鼎器（深圳）科技有限公司股东，出资比例为 30%。陈锦未提交其他证据证明其于 2020 年就开始积极采取有效措施减轻或者消除不良影响，对该项申辩意见不予采纳。

三是在协会登记机构及其从业人员应当配合协会自律检查，就陈锦在自律检查过程中提交所需相应材料，协会前期下

达纪律处分事先告知书时已充分考虑相关情形。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对陈锦进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
2024年6月20日



抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
